

1500287-06.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... como que o acusado confessou a prática do tráfico de crack. Tinha ouvido falar da prática do réu no tráfico, já há mais de 06 meses.

A testemunha Yane relatou que estava no quarto quando a polícia ingressou na residência. O acusado, no momento, estava no banheiro tomando banho, perto do quarto. O réu é usuário de droga, de maconha. Nem a testemunha, nem o réu, eram usuários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500287-06.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500287-06.2021.8.26.0598 - Controle 2021/001563

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGER MARTINS FREITAS

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220818/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19625668 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4507/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2220818 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ROGER MARTINS FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 16h17min, na Rua Jesus Dias, n.º 165, Vila Netinho, nesta cidade e Comarca, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 6,15g (seis gramas e quinze centigramas) da droga conhecida como maconha (duas porções) e 14,61g (quatorze gramas e sessenta e um centigramas) da droga conhecida como crack (uma pedra bruta), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 152), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 153/155.

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2022 (fls. 160/162).

O réu foi citado pessoalmente (fl.185).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, fundamentando pela invalidade do ingresso na residência, pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação e teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme dicção do art. 5º, XI, da CF/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Tem-se que o ingresso no domicílio do acusado poderia ser admitido em três circunstâncias: i) autorização judicial; ii) consentimento válido e inequívoco de morador; e iii) fundadas razões concretas da ocorrência e flagrante delito no local e a urgência não permitisse a espera por mandado judicial.

Em que pese a defesa tenha aventado o ingresso ilegal dos policiais militares, não vislumbro ilicitude na prova obtida com a busca e apreensão dos entorpecentes realizada na residência do acusado, pois, pelo que consta dos autos, a abordagem policial decorreu de situação de flagrância do acusado, pois viram, de fora da casa, que ele caminhava defronte sua residência, à vista dos policiais e transeuntes, trazendo consigo uma porção de 'crack' aposta em um prato, além de apetrechos utilizados para o tráfico (duas lâminas) e numerário em notas diversas. Após a insurgência do flagrante, o acusado teria indicado aos milicianos a localização de outras drogas existentes no interior da residência, tendo sido localizadas duas porções de maconha dentro de seu guarda-roupas.

Nesse contexto, tratando-se de crime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo, a situação de flagrância está devidamente configurada.

É nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo que busca, em preliminar, a nulidade das provas, aduzindo ausência de mandado judicial para a realização de buscas na residência. No mérito, requer a concessão do benefício do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Preliminar rejeitada – Nulidade por violação de domicílio – inoccorrência – Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto, sendo que, a própria Constituição Federal autoriza o ingresso, dentre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito ou mediante consentimento do morador – crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, permitindo o estado de flagrância a qualquer momento – Fundadas razões que justificaram a atuação policial. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501005-27.2021.8.26.0396; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

Deste modo, analisado o contexto fático em que realizada a apreensão de drogas, e os relatos dos policiais militares, ratificados em juízo, verifico que não houve qualquer nulidade capaz de comprometer o processo.

Assim, passo à análise do mérito.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fl. 01/02, do boletim de ocorrência de fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação provisória de fls. 13/15, das fotografias de fls. 21/22, 24/26 e 41/49, do comprovante de depósito judicial de fl. 121, pelo laudo definitivo de fls. 122/126, do pericial de fls. 127/131, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Willian falou que foram acionados via COPOM para averiguar a ocorrência de furto de fios em residência abandonada. Em patrulhamento,

avistaram a residência com o portão aberto e, num corredor, viram o réu com um prato na mão, no qual havia droga. Ele foi abordado e constatado também que havia giletes para corte da droga. O acusado também falou que, no interior da residência, havia maconha, mas que seria para consumo. Não se recorda da namorada do réu, mas ela também foi conduzida à delegacia. O crack que foi localizado, o acusado falou que era para venda. Já tinham informações de que o acusado realizava o tráfico; eram informações de conversas com outros policiais e de pessoas que não se identificaram. A namorada do réu estava no quarto quando da chegada da polícia. Quando visualizado, o acusado estava no corredor e foi possível verificar que ele estava com o prato e que ele “paralisou” ao ver a viatura. A abordagem foi no próprio corredor. Quando viram o acusado, estavam fora da casa.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Militar Daniel. Confirmou a informação de que a residência estava com o portão aberto e foi apontada pelo COPOM como desabitada, e assim aparentava quando a viram. Falou que o acusado “travou” quando viu a viatura policial, bem como que a namorada do acusado estava no local. Asseverou que encontrou recipientes próprios para embalar droga, bem como que o acusado confessou a prática do tráfico de crack. Tinha ouvido falar da prática do réu no tráfico, já há mais de 06 meses.

A testemunha Yane relatou que estava no quarto quando a polícia ingressou na residência. O acusado, no momento, estava no banheiro tomando banho, perto do quarto. O réu é usuário de droga, de maconha. Nem a testemunha, nem o réu, eram usuários de crack. Chegou a ver um prato com crack, mas não sabe para o que era. A testemunha Camila, irmã do réu, mencionou que não estava presente quando dos fatos. Sabe que o réu era usuário, mas não sabe qual entorpecente era. O acusado morava com a testemunha; ele havia alugado a residência do local dos fatos, para tentar morar com a namorada, mas não deu certo. O acusado trabalhava num mercado. O réu, ao ser interrogado, negou a prática do delito de tráfico, mencionando que as drogas eram suas, mas para consumo. Falou que, no dia dos fatos, o portão da casa estava fechado, e estava saindo do banho, na sala (e não no corredor), quando a polícia entrou. O crack estava na sala, escondido, porque sua namorada não sabia que fazia uso dessa droga. Havia recebido, de sua irmã, 500 reais; parte do dinheiro usou para comprar droga. Nunca vendeu droga no local.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

De acordo com os autos, durante patrulhamento de rotina, policiais militares suspeitaram da prática do tráfico de drogas perpetrada pelo acusado, visto que, este, ao notar a presença da polícia militar, teria agido de maneira suspeita, tendo com ele sido localizada uma porção da droga conhecida como 'crack' e a importância de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais). Ato contínuo, após indicação do acusado, foram localizadas mais duas porções de maconha dentro de um guarda-roupa no imóvel.

De acordo com o auto de constatação preliminar (fls. 13/15) e do exame químico-toxicológico (fls. 122/126), os entorpecentes localizados na apreensão correspondiam a 6,15g (seis gramas e quinze centigramas) da droga conhecida como maconha (duas porções) e 14,61g (quatorze gramas e sessenta e um centigramas) da droga conhecida como crack (uma pedra bruta).

A quantidade e a forma que os entorpecentes foram encontrados indicam que o acusado praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A circunstância em que apreendidas as drogas, separadas em porções, bem como a apreensão de numerário (fl. 121) e aparatos correlatos ao tráfico (fl. 128 – duas lâminas confeccionadas em inox com resquícios de droga), deixa incólume de dúvidas a prática delituosa em que incorreu o requerido. Portanto, valendo-se dos critérios do artigo 28, §2º, do mesmo diploma, a conduta do aludido réu se subsume ao artigo 33, notadamente nos verbos “trazer consigo” e “guardar”.

Nesse sentido: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação” (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), “podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado” (Julgados do Tacrim 84/411), “imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características

particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal, o que ficou configurado pela apreensão das substâncias entorpecentes nas circunstâncias descritas. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012). Repise-se, ainda, que os policiais militares foram uníssonos em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos. E não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa - Não ocorrência - Pedido formulado em momento inadequado - Preclusão - Ausência de prejuízo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Versão do réu restou isolada nos autos - Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada - Condenação era de rigor - Dosimetria - penas e regime fechado bem aplicados - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Não há por que duvidar dos depoimentos dos policiais, pois estão em sintonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o acusado. Ademais, a testemunha Yane relatou que ela e o acusado apenas eram usuários de maconha, enquanto que foi localizado, com o acusado, crack, de maneira a corroborar com a prática do tráfico pelo réu.

Destarte, as provas são robustas e híidas, e autorizam a condenação.

Passo à dosagem da pena.

PENA - O réu é primário e sem antecedentes criminais (fl. 55). Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a diversidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (maconha e 'crack'- cuja natureza é altamente

viciante), o que corresponde à 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 23 - menoridade relativa), razão pela qual minoro a pena em 1/6, o que corresponde à 5 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 535 dias-multa

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, não possui maus antecedentes, nem há demonstração cabal de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme apontado pela informação nº 356/2021 emanada pela polícia civil à fl. 133, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 178 (cento e setenta e oito) dias-multa. Não foram apresentados, nestes autos, firmes elementos de que o acusado integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, mormente porque a prova testemunhal não comprovou, de maneira indubitosa, a reiteração da prática do crime ou o envolvimento permanente com o tráfico.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 9 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o acusado ROGER MARTINS FREITAS, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - 01 (um) ano e 9 (nove) meses (artigo 46, §3º, do Código Penal), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, inclusive por ser primário e pela quantidade da pena imposta.

Não estando preso por este processo, não imponho o imediato cumprimento da pena.

Custas pelo acusado, ressalvado o benefício de justiça gratuita.

Decreto a perda do numerário (fl. 121), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, já que produto do tráfico, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Jaú, 10 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA